

1. INTRODUCCIÓN

- El sector pesquero se diferencia del resto del agroalimentario porque su materia prima depende de un recurso natural limitado que debe gestionarse con criterios de sostenibilidad biológica.
- El marco normativo se articula en torno a la **Política Pesquera Común (PPC)** y los **Totales Admisibles de Captura (TAC)**, fijados por el Consejo de la UE según dictámenes del **CIEM/ICES** y del **CCTEP**.
- Según **DATAKOMEX** (2025), la pesca representa el **15,7%** de las importaciones y el **6,7%** de las exportaciones agroalimentarias españolas.
- España cuenta con la flota de mayor capacidad de la UE y una posición de liderazgo en acuicultura.
- El **GTISA**, dentro del **MAPA**, incluye un grupo de trabajo de Pesca y Acuicultura para eliminar barreras comerciales, consolidar mercados y mejorar la coordinación del sector.
- El tema se divide en dos bloques: pescados, moluscos y crustáceos frescos/congelados y conservas, semiconservas y salazones, con su normativa.

2. PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS

- El **Código Alimentario Español (CAE)** clasifica los pescados según naturaleza y conservación.
- **Fresco o refrigerado**: sin más tratamiento que evisceración y hielo, o conservado en agua de mar próxima a 0 °C.
- **Congelado**: congelación rápida a -23 °C o menos en máximo 2 horas, almacenado a -18 °C o inferior.
- **Mariscos**: moluscos (bivalvos como almeja, berberecho, ostra, mejillón, y cefalópodos como pulpo y calamar) y crustáceos (decápodos como cigala, bogavante, langosta, gamba, langostino, y cirrípedos como percebes), presentados vivos, frescos, congelados o cocidos.

2.1. Factores de calidad comercial

- Los tres factores clave son **frescura**, **calibre** y **homogeneidad**, regulados por el **Real Decreto 418/2015**, en aplicación del **Reglamento (UE) 1379/2013** y de la **Ley 12/2013** de la cadena alimentaria.

- La frescura combina factores externos (pigmentación, ojo, branquias, opérculo, rigidez) e internos (peritoneo, espina dorsal), con categorías **EXTRA, A y B**.
- El etiquetado incluye origen, calibre, frescura y fecha, peso neto, nombre científico y comercial, presentación y expedidor.
- El **Real Decreto 1082/2025** regula las denominaciones comerciales nacionales conforme al artículo 35 del **Reglamento (UE) 1379/2013**, extendidas por primera vez a conservas de las partidas **1604 y 1605**, con listado anual de la Secretaría General de Pesca.
- Según lípidos: **magros** (menos del 2%, merluza), **medio-grasos** (2-6%, dorada) y **grasos** (más del 6%, salmón).
- El congelado exige higiene desde la captura, ausencia de materias extrañas y de olores de deterioro.
- Los mariscos deben cumplir normas microbiológicas, control de toxinas y metales pesados, con prohibición de comercializar hembras con huevos.

3. ANÁLISIS SECTORIAL DE PESCADOS Y MARISCOS

- La producción mundial alcanzó **223,2 millones de toneladas** en 2022 (FAO, informe SOFIA 2024), año en que la acuicultura superó por primera vez a la pesca extractiva.
- Principales productores: **China (36%)**, India (8%), Indonesia (7%), Vietnam (5%) y Perú (3%). China es el primer exportador y la UE el principal importador, con balanza deficitaria.
- La UE mantiene **acuerdos de colaboración** (ayuda económica a cambio de derechos de pesca, países ACP y Groenlandia) y **acuerdos septentrionales** de reciprocidad con Reino Unido, Noruega, Islandia e Islas Feroe.
- El protocolo pesquero con Marruecos expiró en julio de 2023 y su anulación fue confirmada por el **TJUE** en octubre de 2024. En enero de 2026 el Consejo aprobó un nuevo mandato negociador.
- Según **EUROSTAT** (2025), España es el primer país de la UE por valor de desembarques en 2024, con el **21%** de la masa capturada por la flota comunitaria, por delante de Francia (15%) y Dinamarca (14%).
- Según el **MAPA** (abril 2026), la flota española cuenta con **8.324** embarcaciones, **301.135 GT** y **729.779 kW**, primera flota comunitaria en capacidad (**24%** del arqueo de la UE).
- España es primer productor acuícola de la UE, con el **25,3%** según **APROMAR**, destacando en trucha arco iris y mejillón.

- Tres tipos de flota: **bajura** (55% de la pesca, fresco), **altura** (aguas UE, refrigerado) y **gran altura** (bacaladera, arrastrera-congeladora y atunero-congeladora).
- El comercio español presenta déficit en frescos (Marruecos, Noruega, Islas Feroe), congelados (Namibia, China, Sudáfrica) y mariscos (Marruecos, Ecuador, China, Perú).

4. NORMATIVA DE PESCADOS Y MARISCOS

- **Reglamento (UE) 1379/2013**, OCM de los productos de la pesca y la acuicultura.
- **Reglamento (CE) 853/2004**, paquete de higiene, modificado por el **Reglamento Delegado (UE) 2024/1141**.
- **Reglamento (UE) 2021/1139**, que crea el **Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)**.
- **Real Decreto 956/2017**, que modificó el **Real Decreto 418/2015** de venta de productos pesqueros, y **Real Decreto 277/2016**, sobre organizaciones profesionales del sector.
- **Reglamento (CE) 2073/2005**, criterios microbiológicos, modificado por el **Reglamento (UE) 2024/2895** respecto a *Listeria monocytogenes*.
- **Real Decreto 1021/2022**, higiene en comercio minorista, con tratamiento obligatorio contra anisakis (–20 °C 24 horas o –35 °C 15 horas).
- **Real Decreto 1082/2025**, denominaciones comerciales nacionales, desarrolla el artículo 37 del Reglamento (UE) 1379/2013.
- **Real Decreto 1219/2002**, Reglamentación Técnico-Sanitaria de establecimientos de productos de la pesca.

5. CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO

- El **CAE** define las conservas como productos perecederos en envases herméticos tratados por calor para asegurar su conservación.
- Las conservas de pescado son semiácidas o poco ácidas, requieren tratamiento térmico contra *Clostridium botulinum** y esterilización a **121,1 °C**. Principales: sardinas, túnidos y mejillones/berberechos.
- Semiconservas y salazones más relevantes:
 - **Salazón**: a partir del 12% de sal, con salado seco-húmedo (20%, bacalao y lubina) y anchoado (sardina, anchoa).

- **Ahumado:** modifica sabor, color y textura, requiere refrigeración y sal entre 3-3,5%.
- **Escabechado:** sal (7-8%) y ácido acético (5%), en variantes frío, cocido y frito.

5.1. Factores de calidad y análisis sectorial

- Controles obligatorios: inspección de cierre y envases, esterilidad y prevención de oxidaciones.
- Factores clave: **tratamiento térmico** (factor esterilizante F y número Z) y **envases**, punto crítico en sistemas **HACCP**.
- En salazones, la salmuera no debe superar 6 horas ni el 14-16% de concentración.
- El sector presenta superávit de aproximadamente **50 M€** en 2025 (DATACOMEX). España es primer exportador comunitario de conservas (**1.603 M€**, 20% del total UE) y top 5 mundial, tras China, Tailandia y Ecuador.
- Principales destinos: Italia, Francia, Portugal y Alemania, y como terceros países EEUU y Reino Unido. Importa atún de Ecuador y China, y caballa/sardina/anchova de Marruecos.
- El organismo representativo del sector es **ANFACO**.

6. NORMATIVA GENERAL Y CONCLUSIÓN

- **Reglamento (CE) 1181/2003** y **Reglamento (CE) 1345/2008**, normas y denominaciones de conservas de sardinas.
- **Reglamento (CEE) 1536/92**, conservas de atún y bonito, y **Reglamento (CE) 2406/96**, normas comunes para productos pesqueros.
- La OCM pesquera (**Reglamento (UE) 1379/2013**) es independiente de la OCM Única (**Reglamento (UE) 1308/2013**) agrícola, y desarrolla el artículo 35 del **Reglamento (UE) 1380/2013** de Política Pesquera Común.
- El etiquetado exige denominación, nombre científico, método de producción, zona de captura, si ha sido descongelado y alérgenos.
- Las **DOP**, **IGP** y **ETG** se rigen por el **Reglamento (UE) 2024/1143** y la **Ley 6/2015**, con la **AICA** como órgano de control.
- Normativa general: **Reglamento (UE) 2023/915** (contaminantes), **Reglamento (UE) 1169/2011** (información al consumidor), **Reglamento (CE) 1005/2008** contra la pesca INDNR, **Ley 28/2015** de calidad alimentaria y **Ley 1/2025** de prevención del desperdicio.

TEMA 7 – Sector de productos de la pesca

- El sector afronta la gestión sostenible bajo el **Rendimiento Máximo Sostenible**, la falta de acuerdo con Marruecos, el envejecimiento de la flota y la caída del consumo per cápita, en **17,99 kg** en 2024.
- El futuro del liderazgo pesquero español pasa por compatibilizar viabilidad económica y sostenibilidad biológica, avanzando en certificación **MSC** y cláusulas espejo frente a terceros países.